

1502153-17.2021.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HELOISA HELENA PALHARES MONTENEGRO DE MORAES

Comarca: Itupeva

Foro: Foro de Itupeva

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 04/03/2022

... mesma forma, em ponto conhecido pelo tráfico de drogas, fica cabalmente demonstrado que as drogas destinavam-se ao comércio ou entrega a terceiros.

Assim sendo, harmonizando-se os relatos colhidos em juízo com o quanto apurado na fase policial (confissão do réu) não resta dúvida quanto à autoria dos fatos e a materialidade delitiva do tráfico de drogas.

Configurado, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itupeva

Foro de Itupeva

Vara Única

Avenida Brasil, 1765, Itupeva-SP - cep 13296-082

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502153-17.2021.8.26.0544

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência - 2244205/2021 - DEL.POL.ITUPEVA, 20113551 - DEL.POL.ITUPEVA, 1762/2021

- DEL.POL.ITUPEVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE LUCAS RAMIRES DA SILVA

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA HELENA PALHARES MONTENEGRO DE MORAES

Vistos.

JOSÉ LUCAS RAMIRES DA SILVA, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 08 de setembro de 2021, por volta das 21h00min, na Rua José Filomeno, n.º 50, Jardim Alegria, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, com a finalidade de comercialização, 08 (oito) invólucros contendo cocaína, com peso líquido de 5,72 gramas.

A denúncia recebida em 15 de setembro de 2021 (fls.113).

O acusado foi citado (fl.138) e apresentou defesa preliminar (fls.153/158).

Realizada audiência de instrução e julgamento foi colhida a prova oral e realizado o interrogatório do acusado (fls.191/195).

Alegações finais do Ministério Público pela procedência da pretensão punitiva, uma

vez que autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas, estando presentes todos os elementos necessários para a caracterização da conduta típica descrita na denúncia.

Em alegações finais, a Defesa do acusado pleiteou sua absolvição. Subsidiariamente, requereu a aplicação do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06, a fixação da pena base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e fixação do regime aberto.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

“Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o tráfico. O objeto material é a droga, e o jurídico a saúde pública.

No caso em exame, as provas coligidas durante a instrução processual confirmam os elementos de informação trazidos durante o inquérito policial, permitindo o acolhimento da pretensão punitiva.

A prova da materialidade veio comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls.04), boletim de ocorrência nº 1762/2021 (fls.29/31), pelo auto de exibição e apreensão (fls.32/33), laudo de constatação (fls.08/10), pelo laudo definitivo (fls.134/136), e pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

Os guardas municipais, tanto na fase policial (fls.05/06), como em juízo, narraram que estavam patrulhando pela área do Jd. Alegria, ponto conhecido pelo tráfico de drogas, quando avistaram o réu na rua José Filmeno, proximidades da Rua Noemia Andrade Nascimento, que ao ver a aproximação da viatura passou a caminhar e jogou uma sacola debaixo de um carro. Fizeram a abordagem e revista do acusado e com ele foi encontrado R\$ 30,00 (trinta reais) em espécie. Na sacola que havia sido jogada debaixo do automóvel foram localizados 8 (oito) eppendorfs com substância em pó, semelhante a cocaína. Inquirido sobre o material encontrado na sacola o abordado acabou admitindo que estava naquela localidade praticando a mercância ilícita de drogas e que o dinheiro consigo encontrado era proveniente da venda ilegal.

O acusado, na fase policial, disse “que, pouco antes da abordagem, tinha recebido uma “mula” contendo 10 pinos de cocaína para serem vendidos na localidade; que, efetuou a venda de um pino para um usuário e, posteriormente, fez o uso de um pina; que, no momento em que foi abordado, os guardas municipais localizaram oito pinos em sua posse; que, confessou aos agentes municipais que estava traficando na localidade; que, já foi preso anteriormente por tráfico de drogas; que, não está machucado e que não foi constrangido e nem agredido pelos agentes que efetuaram sua prisão” (sic - fls.11).

Interrogado em juízo, o réu negou os fatos. Disse que na época dos fatos morava com sua avó e as drogas eram para seu consumo pessoal. Questionado, disse que não fez qualquer confissão na Delegacia e que não conhecia os Guardas Municipais que realizaram sua prisão e tampouco o Delegado ou Escrivão de Polícia. Esclareceu que já foi preso por tráfico e havia deixado a prisão há 34 dias.

Pois bem.

A versão apresentada pelos guardas municipais é coesa, firme, verossímil e harmônica com o depoimento prestado perante a autoridade policial (fls.05/06). Além de terem reconhecido o acusado, apresentaram detalhes da diligência, não havendo nada a macular suas palavras.

Não há nestes autos, ademais, qualquer elemento para se acreditar que os guardas quisessem prejudicá-lo. O acusado afirmou que não os conhecia.

Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades.

Nesse sentido:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES CONCERNENTES À DENÚNCIA ANÔNIMA E À OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. TESES NÃO ENFRENTADAS PELA EG. CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAGISTRADO DESTINATÁRIO DA PROVA. VALOR PROBANTE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. AVALIAÇÃO DA PROVA FEITA PELA CORTE DE ORIGEM E A CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. REEXAME DE PROVA. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVA A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRIMARIEDADE DO RÉU SUSTENTADO PELA DEFESA. REINCIDÊNCIA ATESTADA PELA CORTE A QUO. VEDAÇÃO DE VERTICALIZAÇÃO DA PROVA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REDUTOR AFASTADO. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO. ELEMENTOS APTOS A JUSTIFICAR O MODO MAIS GRAVOSO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) V - De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes". (...) (STJ, AgRg no HC 542882/SP, Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, j. 11.02.2020). grifei

Além disso, pela quantidade de droga apreendida (8 invólucros de cocaína), o fato de estarem acondicionadas prontas para a venda, terem sido encontradas fracionadas, todas embaladas da mesma forma, em ponto conhecido pelo tráfico de drogas, fica cabalmente demonstrado que as drogas destinavam-se ao comércio ou entrega a terceiros.

Assim sendo, harmonizando-se os relatos colhidos em juízo com o quanto apurado na fase policial (confissão do réu) não resta dúvida quanto à autoria dos fatos e a materialidade delitiva do tráfico de drogas.

Configurado, assim, o delito de tráfico de drogas, cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa".

Passo a dosar as penas.

Primeira etapa: Dentre as circunstâncias judiciais a serem analisadas com preponderância àquelas do artigo 59, do Código Penal (artigo 42, da Lei nº 11.343/06), observo que não são desfavoráveis. As circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal são parcialmente desfavoráveis. A culpabilidade é normal à espécie. O réu possui Maus antecedentes (F.A. de fls.42/44). A conduta social e a personalidade do agente não foram desabonadas nos autos. Os motivos do crime não são aptos a elevar a pena-base, as circunstâncias e consequências do crime são normais à espécie. O acusado estava cumprindo pena no regime aberto há 37 dias quando praticou o crime (fls.44), demonstrando desrespeito para com as instituições judiciárias e traindo a confiança que lhe foi depositada, fato que merece ser considerado na aplicação da pena-base.

Assim, elevo a pena-base em 1/6 e fixo-a em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Segunda etapa: Ante a reincidência específica do réu (FA de fls.42/44), elevo a sua pena em 1/6. Fixo a pena em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias multa.

Terceira etapa: Não há causas de aumento ou diminuição a valorar.

A respeito do §4º do artigo 33 da lei de Drogas, sua aplicação tem lugar desde que o acusado seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Na hipótese, o acusado não é merecedor de tal causa de diminuição, pois é reincidente específico já que foi condenado em razão de outro tráfico de drogas (processo nº 0007054-45.2019.8.26.0521), o que comprova que o réu se dedica à atividade criminosa, devendo afastar a incidência, em concreto, da causa de diminuição.

Assim, torno definitiva a pena em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias multa.

Regime inicial de cumprimento: Considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, a quantidade de pena aplicada, reincidência específica e, em razão do crime de tráfico de drogas ser equiparado a crime hediondo por conta da Lei nº 8.072/90, adequado o regime inicial FECHADO, conforme artigo 33, §3º, e §2º, alínea a, do Código Penal.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (artigo 44 do Código Penal): Inviável o benefício da substituição ante a quantidade de pena imposta, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar JOSÉ LUCAS RAMIRES DA SILVA, já qualificado nos autos, à pena de reclusão, pelo prazo de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em virtude da conduta típica descrita no artigo 33, caput, Lei n. 11.343/06.

Subsistem os requisitos e pressupostos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sobretudo a garantia ordem pública e de aplicação da lei penal, finalidade útil do processo, pelo que denego ao acusado o direito de apelar em liberdade, devendo ser recomendado, desde logo, na penitenciária em que se encontra recolhido.

Deixo de aplicar o artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, pois a progressão de regime deve observar não somente o tempo de custódia (requisito objetivo), mas também o bom comportamento carcerário (requisito subjetivo), conforme art. 112, da LEP; aqui, porém, além de ausente o requisito objetivo, não há qualquer notícia nos autos sobre eventual bom comportamento carcerário do acusado, de modo a impossibilitar, de imediato, a progressão de regime ou a consideração do período de custódia na fixação do regime inicial de cumprimento da pena. Além disso, compete ao juiz da execução decidir sobre a progressão de regime, conforme art. 66, III, b, da LEP; afinal, é ele que possui as informações completas sobre o comportamento carcerário da pessoa custodiada.

Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais, observado, se o caso os termos da Lei nº 1.061/50.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos Institutos de Identificação Criminal, ao Cartório Distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Itupeva, 04 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA